

Assembleia Geral

Distr.: geral
7 de julho de 2026

Original: inglês
Tradução não oficial para o português

Conselho de Direitos Humanos

Sexagésima terceira sessão

7 de setembro a 9 de outubro de 2026

Item 3 da agenda

Promoção e proteção de todos os direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito ao desenvolvimento

Visita ao Brasil

Relatório do Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão, incluindo suas causas e consequências, Tomoya Obokata*

Resumo

O presente relatório do Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão, incluindo suas causas e consequências, é apresentado nos termos da resolução 51/15 do Conselho de Direitos Humanos. O Relator Especial visitou o Brasil de 18 a 29 de agosto de 2025. Após analisar o arcabouço jurídico e a arquitetura institucional existente para o combate às formas contemporâneas de escravidão no país, o Relator Especial examinou os desafios enfrentados pelas pessoas em situação de risco particular de submissão a formas contemporâneas de escravidão, entre elas crianças, povos indígenas e comunidades quilombolas, pessoas afrodescendentes, migrantes, refugiados, trabalhadores domésticos, pessoas LGBTIQ+ e profissionais do sexo, todos sujeitos a formas interseccionais de discriminação. O Relator Especial reconhece que o Governo do Brasil, com o apoio de sobreviventes, organizações da sociedade civil, organizações de trabalhadores e outros atores, alcançou progressos significativos na prevenção e no combate às formas contemporâneas de escravidão nos últimos anos. O relatório conclui com um conjunto de recomendações para auxiliar o Governo e os demais atores a sanar as lacunas remanescentes identificadas.

* O resumo do relatório está sendo distribuído em todos os idiomas oficiais. O relatório propriamente dito, que figura em anexo ao resumo, está sendo distribuído apenas no idioma em que foi apresentado.

Anexo

Relatório do Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão, incluindo suas causas e consequências, Tomoya Obokata, sobre sua visita ao Brasil

I. Introdução

1. O Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão, incluindo suas causas e consequências, realizou visita oficial ao Brasil de 18 a 29 de agosto de 2025, a convite do Governo federal. O objetivo da visita foi avaliar os esforços empreendidos pelo Governo do Brasil para prevenir e enfrentar as formas contemporâneas de escravidão. Para tanto, o Relator Especial buscou identificar práticas promissoras e desafios persistentes.

2. O Relator Especial visitou Brasília, São Paulo, Marabá, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Reuniu-se com ampla gama de interlocutores, entre eles servidores públicos das esferas federal e estadual, representantes do sistema de justiça, vítimas e sobreviventes de formas contemporâneas de escravidão, trabalhadores, defensores de direitos humanos, migrantes, refugiados, representantes da sociedade civil, empresas, especialistas acadêmicos e integrantes da equipe das Nações Unidas no país. O Relator Especial expressa seu reconhecimento ao Governo federal pelo convite, pela abertura, pela plena cooperação e pelo diálogo construtivo. Deseja também manifestar sua sincera gratidão a todos os interlocutores que dialogaram com ele antes, durante e após a visita.

II. Contexto e considerações transversais

3. As formas contemporâneas de escravidão no Brasil decorrem de uma complexa combinação de fatores estruturais, socioeconômicos, históricos e institucionais. A profunda desigualdade social e a pobreza persistente deixam muitas pessoas, especialmente em comunidades rurais e marginalizadas, com poucas opções viáveis de subsistência, o que as torna vulneráveis a práticas enganosas de recrutamento e a condições de trabalho exploratórias. A demanda por mão de obra barata em setores como a agricultura e o agronegócio, a mineração, a indústria do vestuário, o trabalho doméstico, a extração de madeira e a pecuária, a construção civil e a produção de carvão vegetal incentiva empregadores a reduzir custos por meio de práticas ilegais. A aplicação insuficiente das leis penais e trabalhistas, a corrupção e a insuficiência de recursos e de capacidade para as inspeções permitem que essas condições persistam com relativa impunidade. A migração interna também desempenha um papel, pois trabalhadores que se deslocam de regiões mais pobres para outras áreas frequentemente enfrentam isolamento e dependência dos empregadores para moradia e transporte, o que aumenta o risco de exploração. Em conjunto, esses fatores criam um ambiente no qual as formas contemporâneas de escravidão continuam a existir apesar das proibições legais.

4. Essas vulnerabilidades estruturais são ainda intensificadas por desigualdades regionais e por padrões históricos de concentração fundiária que limitam as oportunidades econômicas de amplos segmentos da população. No Brasil, a distribuição desigual da terra e a insegurança da posse frequentemente empurram trabalhadores rurais para meios de subsistência precários, aumentando sua suscetibilidade a relações de trabalho exploratórias. A informalidade no mercado de trabalho, em que os trabalhadores não têm contrato, proteção legal nem acesso à seguridade social, cria condições nas quais abusos podem ocorrer sem responsabilização.

5. Formas interseccionais de discriminação baseadas em raça, gênero e etnia afetam desproporcionalmente as comunidades afro-brasileiras, quilombolas e indígenas no Brasil, contribuindo para sua exclusão do emprego formal e dos serviços públicos e aumentando sua vulnerabilidade à exploração. A degradação ambiental, em particular o desmatamento, a grilagem de terras, a mineração ilegal, a contaminação ambiental causada por agrotóxicos e outras atividades extrativas, especialmente na região amazônica, agrava ainda mais essas

desigualdades ao deslocar populações tradicionais, destruir economias de subsistência e forçar pessoas a migrar em busca de trabalho em condições precárias e muitas vezes exploratórias. Nesse contexto, há um vínculo claro entre danos ambientais e formas contemporâneas de escravidão, uma vez que o trabalho forçado está frequentemente inserido nessas práticas ilegais e destrutivas, que provocam poluição severa e degradação dos ecossistemas a ponto de tornar regiões inteiras inabitáveis. Essas dinâmicas afetam desproporcionalmente povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas afrodescendentes e populações ribeirinhas, que por vezes são deslocadas à força ou até expulsas de terras legalmente demarcadas destinadas a proteger seus direitos. Ao mesmo tempo, a grilagem de terras é frequentemente facilitada pelo conluio de autoridades municipais e estaduais corruptas, que ajudam a legalizar a propriedade de terras adquiridas ilegalmente, enquanto os defensores de direitos humanos que se opõem a essas atividades enfrentam ameaças, violência e graves riscos à sua segurança, muitas vezes sem salvaguardas adequadas.

6. Além disso, a presença limitada do Estado em áreas remotas, somada à insuficiência das inspeções do trabalho e às barreiras de acesso à justiça, permite que práticas exploratórias persistam. A servidão por dívida, a coação e as condições degradantes de trabalho tendem a surgir com mais frequência onde os trabalhadores têm pouco poder de negociação e poucas alternativas. Em conjunto, esses fatores interligados reforçam ciclos de vulnerabilidade e exploração, permitindo que as formas contemporâneas de escravidão perdurem apesar dos sólidos marcos jurídico e institucional do país.

7. Ademais, as formas contemporâneas de escravidão no Brasil se manifestam claramente segundo linhas raciais e de gênero. Isso tem origem nos legados da escravidão e do colonialismo no país, que moldaram padrões duradouros de desigualdade, concentração fundiária e exploração racializada do trabalho. A economia colonial foi construída sobre o trabalho escravo realizado por africanos, inclusive em grandes propriedades, o que enraizou hierarquias sociais que persistiram após a abolição formal da escravidão em 1888. A abolição ocorreu sem uma reforma agrária significativa; até hoje, nenhum processo abrangente de justiça restaurativa voltado especificamente à escravidão e ao colonialismo foi empreendido no país.

III. Marcos jurídico e institucional

A. Tratados internacionais e compromissos externos

8. O Brasil ratificou ou aderiu aos principais instrumentos de direitos humanos, entre eles a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção sobre a Escravatura,¹ a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. À época da visita, o Brasil não havia ratificado nem aderido à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias.

9. O Brasil ratificou 8 dos 10 instrumentos fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e três das quatro convenções de governança (prioritárias) da OIT: a Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930 (nº 29); a Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva, 1949 (nº 98); a Convenção sobre a Igualdade de Remuneração, 1951 (nº 100); a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 1957 (nº

¹O Brasil não ratificou o Protocolo que emenda a Convenção sobre a Escravatura assinada em Genebra em 25 de setembro de 1926.

105); a Convenção sobre a Discriminação (Emprego e Ocupação), 1958 (nº 111); a Convenção sobre a Idade Mínima, 1973 (nº 138); a Convenção sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981 (nº 155); a Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999 (nº 182); a Convenção sobre a Inspeção do Trabalho, 1947 (nº 81); a Convenção sobre Política de Emprego, 1964 (nº 122); e a Convenção sobre Consultas Tripartites (Normas Internacionais do Trabalho), 1976 (nº 144). Além disso, o Brasil é país pioneiro² no âmbito da Aliança 8.7.

B. Marco jurídico geral e sistema de justiça criminal interno

1. Marcos legislativo e de políticas públicas

10. O Brasil dispõe de sólidos marcos legislativos e de políticas públicas para enfrentar as formas contemporâneas de escravidão. Por exemplo, o artigo 149 do Código Penal brasileiro, de 1940, proíbe a redução de pessoas a condição análoga à de escravo, o que abrange, entre outras hipóteses, o trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho e a restrição da liberdade de locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. O tráfico de pessoas também é tipificado no artigo 149-A do mesmo Código.

11. Além das disposições penais, a Constituição do Brasil de 1988 (art. 7º, XXXIII) e a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 (art. 403) proíbem o trabalho de menores de 16 anos,³ e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, estabelece um marco abrangente de proteção à criança que proíbe a exploração sexual comercial. Além disso, o Código Civil de 2002 regula o casamento, sendo vedado o casamento de menores de 16 anos, embora pessoas entre 16 e 17 anos ainda possam casar-se legalmente com o consentimento de um dos pais ou do responsável legal.

12. O Brasil também dispõe de políticas nacionais sobre formas contemporâneas de escravidão. O primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo foi adotado em 2003, e sua terceira versão foi aprovada pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo em 28 de janeiro de 2026, após processo participativo de elaboração, e encontra-se em trâmite interno para publicação. No âmbito do plano, ações envolvendo múltiplos atores são coordenadas por meio de parcerias entre autoridades federais e estaduais e a sociedade civil. O plano é pedra angular da agenda de direitos humanos e de políticas trabalhistas do país, e o Relator Especial foi informado de que a versão mais recente estava sendo finalizada à época da redação do presente relatório. O IV Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2024-2027) foi lançado em julho de 2024 e destina-se a orientar estratégias federais, estaduais e locais.⁴ Além disso, o Brasil contou com um Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil vigente de 2021 a 2025, voltado à eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2025 e de todas as formas de trabalho infantil até 2030.

13. Em 2025, o Brasil retomou o cofinanciamento federal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, fortalecendo a política nacional, intersetorial e interfederativa de prevenção, identificação e erradicação do trabalho infantil, inclusive em suas piores formas. O cofinanciamento atual alcançaria 1.038 entes federativos, entre eles 1.011 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal, com investimento federal anual de 72 milhões de reais. O Programa estrutura-se em cinco eixos: informação e mobilização social; identificação de casos; proteção social; defesa e responsabilização; e monitoramento. A Resolução nº 204/2025, editada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelo ministério responsável pelo desenvolvimento social, estabelece os critérios de elegibilidade e de partilha de recursos para o cofinanciamento federal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A resolução orienta estados, municípios e o Distrito Federal quanto ao financiamento do combate ao trabalho infantil em todo o Brasil e define

²Ver <https://www.alliance87.org/pathfinders>.

³O artigo 7º da Constituição proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, e proíbe também o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos.

⁴Ver <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/trafico-de-pessoas/cartilha-iv-plano-nacional-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-4.pdf>.

grupos prioritários, entre eles crianças e adolescentes em situação de rua ou que vivem em áreas degradadas utilizadas como moradia e meio de subsistência; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em decorrência de atos que configuram trabalho infantil; crianças e adolescentes em contextos que demandam assistência social, inclusive migrantes, refugiados e afetados por eventos climáticos e crimes ambientais; crianças e adolescentes em trabalho infantil digital; povos e comunidades tradicionais específicos; crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual; e territórios com maior incidência de trabalho infantil.

14. Por fim, o Governo federal instituiu o Plano Juventude Negra Viva, desenvolvido por meio de processo participativo nacional e estruturado em eixos intersetoriais. No âmbito da meta 11 do Plano, relativa à garantia de dignidade nas relações de trabalho e ao combate ao trabalho escravo, estão previstas ações para ampliar as inspeções do trabalho, receber e tratar denúncias relacionadas ao trabalho escravo, inclusive no trabalho doméstico, e combater a informalidade no setor doméstico.

2. Marcos institucionais

15. Existem diversos órgãos intergovernamentais voltados à erradicação das formas contemporâneas de escravidão no Brasil. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo foi criada em 2003. Ela reúne diversos ministérios e organizações da sociedade civil, e suas principais atribuições são coordenar as ações contra o trabalho escravo entre as autoridades públicas competentes e monitorar a implementação do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e das políticas correlatas. No âmbito estadual, comissões de combate ao trabalho escravo foram instituídas e estão em funcionamento em 17 estados; nos demais, essas comissões não foram criadas ou permanecem inativas na prática.⁵ Outros órgãos incluem o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.⁶ O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, espaço central de articulação entre múltiplos atores, também promove a eliminação do trabalho infantil no país.⁷

16. O Brasil dispõe de um sólido sistema de fiscalização e de justiça do trabalho, com instituições dedicadas. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, reúne o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. O Grupo é um exemplo positivo de coordenação interinstitucional: auditores-fiscais do trabalho, policiais, defensores públicos, procuradores da República e outros atores relevantes trabalham em colaboração para identificar casos de formas contemporâneas de escravidão, resgatar as vítimas e promover sua reintegração à sociedade. O Grupo também atua em coordenação com outras entidades, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Desde sua criação, em 1995, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel resgatou mais de 66.000 vítimas.⁸ Ao longo do tempo, o intercâmbio de conhecimentos no âmbito do Grupo permitiu a descentralização da capacidade de fiscalização, possibilitando que as unidades regionais e estaduais da inspeção do trabalho assumissem papel de liderança nas inspeções de rotina e nas respostas rápidas. Em consequência, embora a maior parte das inspeções seja hoje realizada no nível regional, o Grupo continua a desempenhar papel crucial nos casos de maior risco, de logística complexa ou que exigem coordenação reforçada.

17. O Ministério Público do Trabalho também é parte integrante do sistema de fiscalização e de justiça do trabalho. Abriga a coordenadoria nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, com coordenadores nacionais e regionais. O Ministério Público do Trabalho participa das operações de campo conduzidas pela Inspeção do Trabalho e, em seguida, adota medidas judiciais, inclusive ações civis

⁵Ver <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/ministerio-publica-relatorio-que-destaca-o-papel-das-comissoes-estaduais-na-erradicacao-do-trabalho-escravo>.

⁶Ver <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/conaeti>.

⁷Ver <https://fnpeti.org.br/oqueoeforum/>.

⁸Segundo dados recebidos pelo Relator Especial em 26 de agosto de 2025.

públicas, para obter reparação individual ou coletiva. Também celebra termos de ajustamento de conduta, que podem impor obrigações como o pagamento de indenizações e a implementação de devida diligência em direitos humanos pelas empresas.

18. Além disso, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar litígios trabalhistas entre empregadores e empregados, inclusive os que envolvem violações de direitos trabalhistas que podem configurar formas contemporâneas de escravidão. Os juízes do trabalho têm formação especializada, e os tribunais podem também executar termos de ajustamento de conduta nos casos em que as empresas descumprem as obrigações pactuadas. Ademais, a Defensoria Pública da União tem o mandato constitucional (art. 134) de prestar assistência jurídica gratuita às vítimas de violações de direitos humanos, inclusive de formas contemporâneas de escravidão. A Defensoria exerce funções de ouvidoria e de incidência, e mantém grupos de trabalho sobre formas contemporâneas de escravidão e tráfico de pessoas, com defensores dedicados a essas áreas.

IV. Principais desafios enfrentados por populações em situação de risco particular de exploração

A. Exploração sexual, laboral e criminal de crianças

19. O Relator Especial está seriamente preocupado com o fato de que crianças no Brasil continuam a ser arrastadas para o trabalho infantil, muitas em idade muito precoce. Segundo as estatísticas oficiais mais recentes, aproximadamente 1,65 milhão de crianças estavam submetidas ao trabalho infantil em 2024,⁹ embora se estime uma subnotificação significativa. Destas, estima-se que 500.000 crianças sejam exploradas nas piores formas de trabalho infantil, em setores como agricultura, pecuária, mineração, produção de carvão vegetal, comércio ambulante, catação de materiais recicláveis e trabalho doméstico. Também foram relatados casos de exploração criminal de crianças, em que elas são aliciadas ou forçadas a cometer atividades criminosas, como o tráfico de drogas.

20. Os interlocutores também manifestaram preocupação com o tráfico de crianças para fins de exploração sexual comercial. Isso ocorreria em regiões metropolitanas, no entorno de indústrias extrativas, inclusive áreas de mineração, e em áreas turísticas. Crianças afrodescendentes, indígenas, migrantes e LGBTQI+ enfrentam riscos particulares de se tornarem vítimas de exploração sexual comercial. O Relator Especial foi informado de que órgãos de proteção à criança e conselhos tutelares são inexistentes ou inoperantes em muitas áreas onde ocorre exploração sexual, o que deixa lacunas significativas de proteção.

21. Além disso, a exploração sexual de crianças no ambiente digital também foi apontada como preocupação em rápido crescimento. À época da visita, estavam em curso debates sobre nova legislação. Nesse ínterim, o estatuto digital de proteção de crianças e adolescentes, frequentemente chamado de ECA Digital, foi sancionado pouco depois da visita do Relator Especial, em 17 de setembro de 2025. Entre seus objetivos está o estabelecimento de novas proteções para crianças e adolescentes no ambiente digital, e ele constitui exemplo de prática promissora para enfrentar as novas formas de exploração sexual de crianças.

22. Além disso, a taxa de casamento infantil e precoce continua significativa em partes do Brasil, em particular nas regiões Norte e Nordeste do país. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 2022 cerca de 21,6 milhões de meninas e mulheres haviam se casado ainda na infância, e uma em cada quatro meninas havia se casado antes dos 18 anos.¹⁰ A pobreza, a desigualdade de gênero e socioeconômica, a violência doméstica e de gênero, uma cultura de aceitação e o acesso insuficiente à educação e à saúde estão entre as principais causas do casamento infantil. Ele também está frequentemente associado a outras formas contemporâneas de escravidão, como a servidão doméstica e a exploração sexual, afetando desproporcionalmente as meninas. Esses fatores restringem a liberdade pessoal e reforçam papéis tradicionais de gênero, aprisionando muitas meninas em ciclos de pobreza e desigualdade que podem se perpetuar por gerações.

⁹Ver <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/44550-brazil-had-1-650-million-children-and-teenagers-in-child-labor-conditions-in-2024>.

¹⁰Ver <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/>.

B. Pessoas afrodescendentes, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros grupos étnicos

23. No Brasil, as formas contemporâneas de escravidão estão estreitamente ligadas aos legados do colonialismo e do tráfico transatlântico de africanos escravizados. Pessoas afrodescendentes constituem mais de 80 por cento dos resgatados de formas contemporâneas de escravidão no país. A discriminação racial persistente, a extrema concentração fundiária e a predominância dos interesses agroindustriais na política nacional continuam a alimentar a desigualdade estrutural, a vulnerabilidade e a exploração do trabalho. Os povos indígenas também são altamente vulneráveis à exploração laboral. Foram recebidos relatos de mulheres e meninas indígenas e de outras origens submetidas à exploração sexual, em particular em áreas de mineração e em seu entorno.

24. Durante a visita, o Relator Especial reuniu-se com pessoas afrodescendentes, com povos indígenas e com representantes de comunidades quilombolas e ribeirinhas. Segundo as pessoas com quem conversou, os atrasos na demarcação de terras deixaram comunidades indígenas e quilombolas sem reconhecimento jurídico formal de seus territórios tradicionais, o que as expõe à exploração e a muitas outras violações de direitos humanos.

25. Sem títulos fundiários seguros, esses grupos sofrem invasões de madeireiros, mineradores, do agronegócio e de atores criminosos, como traficantes de drogas. A grilagem de terras é uma preocupação grave, em particular na região amazônica, onde terceiros reivindicam fraudulentamente ou ocupam à força as terras. Isso tem levado ao desmatamento, à degradação ambiental e à perda de biodiversidade em territórios que essas comunidades tradicionalmente protegeram. Essa situação também desencadeou conflitos violentos, deslocamentos e ameaças à sobrevivência cultural, na medida em que os meios de vida ligados à terra, como a agricultura de subsistência e a caça, e as práticas espirituais são desestruturados. Em razão de sua marginalização, essas comunidades frequentemente têm dificuldade de acesso a serviços básicos, como educação e saúde. Também enfrentam barreiras significativas de acesso à justiça, enquanto a impunidade dos grileiros aprofunda ainda mais a desigualdade e compromete os direitos indígenas e quilombolas.

26. O Relator Especial também observou que interesses empresariais são frequentemente priorizados em detrimento dos direitos humanos das populações que tradicionalmente habitam as terras em questão. Os interlocutores enfatizaram que o acesso à posse da terra é essencial para garantir seus meios de vida, preservar práticas culturais e prevenir formas contemporâneas de escravidão. Até o momento, contudo, as medidas adotadas pelo Governo para dismantelar as poderosas estruturas que ameaçam as populações e o meio ambiente, em particular na região amazônica, têm sido insuficientes. Há também necessidade urgente de eliminar a corrupção entre agentes públicos que se beneficiam das redes criminosas que atuam na região. Foram recebidos relatos de agentes públicos que teriam emitido licenças ambientais para empresas apesar de claros riscos aos direitos humanos e ao meio ambiente decorrentes das respectivas atividades empresariais, inclusive a mineração.

27. Um grande obstáculo à demarcação de territórios tradicionais é a continuidade da aplicação da tese do "marco temporal" com base na Lei nº 14.701/2023, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a tese inconstitucional em setembro de 2023. A inconstitucionalidade da tese foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos posteriores relevantes,¹¹ gerando um impasse jurídico em relação ao agronegócio. O Relator Especial está profundamente preocupado com a aplicação da tese, pois apenas as terras ocupadas pelos povos indígenas na data da promulgação da Constituição vigente, em 1988, são consideradas passíveis de demarcação.

28. O Relator Especial reuniu-se com mulheres e homens quilombolas que migram sazonalmente de suas comunidades para trabalhar em lavouras de café e em outras plantações pelo país, em razão da falta de meios de vida viáveis e de condições de trabalho justas e favoráveis em seus territórios. Muitos também enfrentam acesso limitado à água, saneamento e educação; condições de vida degradantes causadas por danos ambientais decorrentes de atividades extrativas; e infraestrutura insuficiente, inclusive de energia elétrica e de serviços

¹¹Ver <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-considera-inconstitucional-trecho-de-lei-que-institui-marco-temporal-para-terras-indigenas>.

públicos essenciais. Esses fatores levam os trabalhadores a migrar por vários meses ao ano para outras regiões do país; com frequência, são obrigados a deixar suas famílias para trás. Mulheres e meninas migram para áreas urbanas para trabalhar no serviço doméstico; muitas manifestaram forte preferência por permanecer em suas comunidades e indicaram que o fariam se houvesse oportunidades locais de geração de renda.

29. O Relator Especial saúda o reconhecimento, pelo Governo, das raízes históricas da escravidão, inclusive de seus vínculos com o colonialismo e com o tráfico transatlântico de escravizados, e as medidas adotadas para enfrentar esse legado. Nesse sentido, registra a criação do Ministério da Igualdade Racial, incumbido de promover a igualdade racial e étnica e eliminar o racismo, inclusive por meio da ampliação do acesso a direitos econômicos, sociais e culturais para pessoas afrodescendentes e outros grupos racialmente marginalizados. Sentiu-se também encorajado pela criação do Ministério dos Povos Indígenas pelo atual Governo e pela institucionalização de esforços contra a discriminação racial por meio de programas de ação afirmativa que facilitam o acesso ao ensino superior e ao emprego no setor público.

30. Contudo, muitos interlocutores ressaltaram a necessidade urgente de maior investimento em educação, saúde, condições de trabalho justas e favoráveis e serviços públicos essenciais, em particular em áreas remotas e rurais onde residem muitas pessoas afrodescendentes, integrantes de comunidades quilombolas e povos indígenas, a fim de prevenir sua exploração em formas contemporâneas de escravidão. Isso reduziria a necessidade de migração interna, que frequentemente acarreta custos sociais e familiares significativos. O Relator Especial insta as autoridades locais, estaduais e federais a aumentar a alocação de recursos no nível local, assegurando a participação significativa das comunidades afetadas.

C. Migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio

31. O Brasil dispõe de sólidos marcos legislativos no que se refere a migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados. A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) é um diploma legal central nesse sentido. Ela reconhece os migrantes como sujeitos de direitos, inclusive os direitos à igualdade de proteção trabalhista, à assistência jurídica integral, a constituir sindicatos e associações e a eles se filiar, ao acesso à saúde pública, aos serviços de assistência social e à previdência social, e ao acesso à educação pública. Também prevê a proibição e a prevenção da xenofobia, do racismo e de todas as formas de discriminação. O Relator Especial foi informado de que refugiados e solicitantes de refúgio têm direito ao trabalho e usufruem de outros direitos e benefícios, o que é muito encorajador.

32. Não obstante, persistem desafios significativos, uma vez que migrantes e refugiados de diversas nacionalidades, entre eles bolivianos, paraguaios, haitianos, venezuelanos, peruanos, argentinos, senegaleses, congoleses e angolanos, são submetidos à escravidão contemporânea em áreas urbanas e rurais. Trabalham principalmente em setores como a indústria têxtil, o comércio ambulante informal, a lavagem de carros, a construção civil, a catação de materiais recicláveis, o processamento de carnes e outros serviços urbanos precários, a agricultura e a pecuária, nos quais prevalecem condições informais de trabalho, baixos salários, coação e outras condições abusivas de trabalho, assédio sexual, violência e racismo. Na indústria têxtil, por exemplo, mulheres bolivianas com quem o Relator Especial se reuniu durante a visita relataram trabalhar em turnos de 10 a 14 horas em oficinas de costura clandestinas por apenas 0,55 a 1 dólar dos Estados Unidos por peça, frequentemente obrigadas a morar dentro das oficinas em condições altamente inadequadas. Também foram relatados trabalho infantil e casos de exploração e abuso sexual de crianças migrantes, mas não parece haver canais seguros e eficazes disponíveis para denunciar os abusos de direitos humanos que ocorrem nesses ambientes.

33. A discriminação persistente, as dificuldades de acesso ao emprego formal, à moradia adequada e aos serviços básicos, as barreiras linguísticas e culturais e a falta de informação aumentam a vulnerabilidade de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados à exploração. A consciência insuficiente sobre direitos humanos e a falta de compreensão intercultural entre servidores públicos locais e agentes de segurança pública também contribuem para o aumento da vulnerabilidade. Segundo relatos, alguns empregadores exploram a vulnerabilidade de

migrantes em situação irregular por meio de coação, exploração e controle. Os processos de documentação administrativa foram descritos como caros, lentos e inconsistentes entre os estados, com relatos de atrasos de meses ou mesmo de anos na emissão de documentos de reconhecimento da condição de refugiado e de recusas na renovação de documentos de migrantes.

34. Organizações da sociedade civil e comunidades de migrantes e refugiados dos países de origem frequentemente assumem, no lugar do Estado, a prestação de serviços de assistência social e de documentação. Contudo, essas próprias organizações são gravemente subfinanciadas, e muitos migrantes e refugiados permanecem sem qualquer apoio. Foi destacada a necessidade de maior interlocução em matéria de políticas públicas entre o Governo, essas comunidades e a sociedade civil. A ausência de uma pesquisa nacional sobre a situação de migrantes e refugiados em relação às formas contemporâneas de escravidão perpetua a invisibilidade estatística e dificulta a formulação de políticas eficazes de prevenção e proteção para esses grupos.

D. Trabalhadoras e trabalhadores domésticos

35. Muitas mulheres e meninas que trabalham em residências particulares vivem em servidão. O trabalho doméstico é realizado predominantemente por mulheres e meninas afrodescendentes e por mulheres indígenas e migrantes. O Relator Especial recebeu relatos de que muitas mulheres e meninas submetidas a essa exploração laboral também sofrem assédio, exploração e violência sexuais. Nos casos mais graves, pessoas foram forçadas a trabalhar desde a infância e passaram décadas confinadas em residências particulares em condições de servidão doméstica. Nesse sentido, o Relator Especial reuniu-se com a família de Sônia Maria de Jesus, que viveu em servidão por mais de 40 anos, desde os 8 anos de idade. Ao examinar o caso, o Ministério Público do Trabalho e outros atores documentaram décadas de trabalho não remunerado, condições de vida degradantes, isolamento social e negação de acesso à educação e à saúde. O resgate ocorreu em 6 de junho de 2023; contudo, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o retorno de Sônia à casa dos exploradores. O Relator Especial está alarmado com essa situação e lamenta a ausência de medidas corretivas; a esse respeito, chama também a atenção para a carta conjunta de alegação, datada de 21 de fevereiro de 2025, dirigida ao Governo por titulares de mandatos de procedimentos especiais das Nações Unidas.¹²

36. Ao mesmo tempo, a "uberização" do trabalho doméstico vem ganhando destaque no Brasil, com trabalhadoras e trabalhadores recrutados por meio de tecnologias digitais, como aplicativos de celular. Embora alguns aplicativos ajudem a assegurar condições de trabalho claras e transparentes, os termos contratuais estabelecidos no aplicativo nem sempre são suficientemente claros ou abrangentes. Além disso, podem ser de difícil compreensão para mulheres migrantes, em razão das barreiras linguísticas, ou para trabalhadoras não alfabetizadas. Na prática, trabalhadoras domésticas também podem ser pressionadas a trabalhar mais horas do que o acordado no aplicativo, por medo de dispensa ou de outras consequências caso recusem. Os interlocutores ressaltaram a necessidade de regulamentação mais rigorosa para prevenir a exploração e o abuso, inclusive o abuso sexual, de trabalhadoras domésticas e de outros trabalhadores por plataformas.

37. Do ponto de vista jurídico, diaristas (trabalhadoras que prestam serviço até dois dias por semana) e mensalistas recebem tratamento distinto. Embora a Lei Complementar nº 150/2015 tenha estendido diversos direitos aos trabalhadores domésticos, as diaristas, que constituíam quase metade da força de trabalho doméstica no país, estão excluídas das proteções trabalhistas fundamentais, com frequência não têm contrato e têm acesso limitado a benefícios sociais em comparação com as mensalistas. Embora a Emenda Constitucional nº 72/2013 tenha estabelecido o direito à segurança no trabalho para os trabalhadores domésticos, as normas correspondentes ainda não foram editadas.

38. Outra questão é que, para terem direito ao seguro-desemprego, os trabalhadores domésticos precisam ter trabalhado pelo menos 15 meses contínuos nos dois anos anteriores. Mesmo assim, fazem jus a apenas três meses de benefício em caso de desemprego, limitados ao salário mínimo nacional. Em contraste, trabalhadores de outros setores têm direito ao

¹²Ver BRA 1/2025, disponível em <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

benefício após 12 meses de trabalho, podem receber até cinco parcelas e são cobertos até o valor do salário contratual. Persistem também desafios para garantir o acesso efetivo à negociação coletiva, uma vez que os trabalhadores domésticos geralmente trabalham a portas fechadas, isolados, enfrentam dificuldades para se organizar e por vezes deparam com obstáculos administrativos persistentes para registrar sindicatos de trabalhadores domésticos. A participação das organizações de trabalhadores domésticos nos fóruns de formulação e monitoramento de políticas de enfrentamento às formas contemporâneas de escravidão tem sido progressivamente fortalecida, sem prejuízo do reconhecimento de que ampliar e descentralizar essa participação continua a ser um desafio.

39. Além disso, a servidão doméstica continua significativamente subnotificada, em parte porque muitas trabalhadoras não se reconhecem como vítimas, não conseguem denunciar os abusos em razão do isolamento e das restrições de locomoção nas residências ou desconhecem seus direitos. O artigo 44 da Lei Complementar nº 150/2015 estabelece o critério da "dupla visita" para as inspeções do trabalho no âmbito doméstico. Isso indica que os auditores devem primeiro advertir e orientar, antes de impor sanções em uma inspeção posterior. Na prática, porém, isso dificulta uma fiscalização tempestiva e eficaz.

40. A assistência pós-resgate a trabalhadoras domésticas é especialmente desafiadora em razão da falta de vínculos sociais, de recursos e de acesso a cuidados de saúde, apoio psicológico e moradia após décadas de isolamento. Muitas vítimas, frequentemente pessoas idosas, necessitam de cuidados institucionais de longo prazo, mas o sistema de assistência social do país ainda carece de procedimentos claros para lidar com casos tão complexos. Além disso, as operações de resgate frequentemente careceriam de serviços médicos e psicológicos especializados, o que resulta em documentação insuficiente das condições de saúde das vítimas. Destacou-se como crucial a necessidade de proteção e apoio individualizados e sensíveis à idade e ao gênero para as trabalhadoras domésticas. Ademais, identificou-se uma falta sistêmica de indenização por danos decorrentes de doenças ou lesões relacionadas ao trabalho, inclusive a ausência de cobertura das despesas médicas, terapêuticas e com medicamentos necessárias ao tratamento dessas lesões. Por fim, em razão do sistema previdenciário contributivo e da natureza informal do trabalho doméstico, a maioria das trabalhadoras domésticas resgatadas não consegue ter acesso à aposentadoria.

E. Trabalho sexual

41. A prostituição voluntária de adultos não é criminalizada no Brasil. Certas práticas associadas à exploração sexual, à exploração de vulnerabilidades e a outras condutas previstas na legislação brasileira permanecem sujeitas a responsabilização legal. A vulnerabilidade social e econômica das pessoas nesse contexto relaciona-se principalmente a desigualdades estruturais, formas interseccionais de discriminação, racismo, exclusão social, desequilíbrios de poder e acesso insuficiente a trabalho decente e renda, fatores que aumentam o risco de exploração.

42. Os profissionais do sexo não têm acesso à plena proteção trabalhista e estão vulneráveis a violência, exploração, abuso, coação e outros abusos de direitos humanos. Suas condições de trabalho são frequentemente precárias e inseguras. Em 2002, o Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu oficialmente o trabalho sexual como profissão a ser incluída na Classificação Brasileira de Ocupações, mas, na lei e na prática, os direitos e prerrogativas dos profissionais do sexo são insuficientemente reconhecidos.

43. Segundo relatos recebidos, a prostituição forçada frequentemente ocorre nas proximidades de grandes canteiros de obras, por exemplo em torno de empreendimentos de energia limpa e de áreas de mineração. Mulheres indígenas e de outras origens migram para esses locais para trabalhar como cozinheiras, empregadas domésticas ou em outras funções; uma vez lá, porém, muitas são forçadas à prostituição. Uma alegação específica é a de que mulheres indígenas, inclusive mulheres yanomami, na fronteira com a República Bolivariana da Venezuela, estariam sendo exploradas por garimpeiros ilegais. Também foram relatados casos de crianças exploradas nesses contextos.

44. Os profissionais do sexo, inclusive os que atuam nesse setor por escolha, frequentemente sofrem discriminação no acesso à saúde, aos serviços sociais e à aposentadoria. Além disso, muitos sofreriam discriminação por parte de forças de segurança

e de outras autoridades públicas. Suas denúncias de exploração ou abuso frequentemente não são levadas a sério e ficam sem resposta por parte da polícia e do Ministério do Trabalho e Emprego.

V. Empresas e direitos humanos

45. O Brasil vem adotando medidas importantes para incentivar as empresas a proteger os direitos dos trabalhadores. Um exemplo destacado nesse sentido é o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo (também conhecido como "lista suja"), criado originalmente pela Portaria nº 1.234/2003, em 2003, e posteriormente alterado diversas vezes. Esse instrumento é há muito tempo considerado exemplo de prática inovadora; promove a transparência e fortalece a responsabilização das empresas que recorrem a formas contemporâneas de escravidão. Uma vez incluídas na "lista suja", as empresas ficam impedidas de obter crédito em instituições financeiras públicas e enfrentam restrições impostas por credores privados e em alguns processos de contratação pública, além de terem ampliado o dano à sua reputação. Essas consequências visam incentivar as empresas a corrigir sua conduta e a reforçar a proteção dos direitos trabalhistas.

46. Além disso, nos termos da Portaria Interministerial nº 18/2024, os empregadores que assumem compromissos juridicamente vinculantes de reparação de danos, saneamento de irregularidades e adoção de medidas preventivas podem ser incluídos em um cadastro distinto, de empregadores em processo de ajustamento de conduta,¹³ e não na "lista suja" propriamente dita. No mínimo, devem assumir duas obrigações financeiras principais: a) o pagamento ao Governo federal de contribuição financeira correspondente a pelo menos 2 por cento da receita bruta do empregador no exercício fiscal anterior, a ser destinada ao apoio a políticas públicas de assistência a trabalhadores resgatados de condições análogas à de escravo ou particularmente vulneráveis a essas práticas; e b) o pagamento a cada trabalhador afetado de indenização por dano moral individual não inferior a 25.000 reais, acrescida de pelo menos 2.500 reais para cada período de 12 meses em que o trabalhador tenha permanecido submetido a condições análogas à de escravo. Os termos de ajustamento de conduta celebrados nesse marco também podem servir de referência procedimental para a implementação de medidas de devida diligência voltadas a prevenir e enfrentar violações de direitos humanos e trabalhistas.

47. Além disso, as propriedades ou imóveis em que forem identificadas vítimas de formas contemporâneas de escravidão podem ser expropriados nos termos do artigo 243 da Constituição. Contudo, essa disposição ainda não foi regulamentada por lei nacional ou por regulamento. Separadamente, a legislação brasileira prevê a desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária em caso de descumprimento da função social da propriedade, conforme os artigos 184 e 186 da Constituição. Nesse sentido, alguns interlocutores indicaram que o uso de trabalho escravo constitui violação da função social da propriedade, por não atender aos requisitos estabelecidos no artigo 186, em particular a observância das disposições que regulam as relações de trabalho (inciso III) e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (inciso IV).

48. Com base nisso, esse descumprimento poderia, em princípio, justificar a instauração de processo de desapropriação pelo Estado, inclusive por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Contudo, o Relator Especial foi informado de que essa medida foi aplicada apenas excepcionalmente na prática. Até o momento, apenas um caso foi relatado, em 2008, relativo à fazenda Cabaceiras, localizada no município de Marabá. Nesse caso, foi paga indenização ao proprietário e, até hoje, não houve nenhum caso de expropriação sem indenização nos termos do artigo 243 da Constituição.

49. À época da visita, o Congresso Nacional examinava o Projeto de Lei nº 572/2022, que visa criar um marco nacional sobre direitos humanos e empresas. O Relator Especial saúda o projeto e pede sua pronta aprovação, inclusive das disposições sobre devida diligência

¹³O cadastro de empregadores em processo de ajustamento de conduta está disponível em <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo>.

obrigatória em direitos humanos e meio ambiente, em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também elaborava um plano nacional de ação sobre empresas e direitos humanos, a ser editado por decreto. Embora saude essa iniciativa, o Relator Especial registra preocupações com a duração do processo. Assim, incentiva as autoridades a avançar na elaboração do plano sem mais demora, assegurando o engajamento significativo de todos os atores relevantes, inclusive organizações da sociedade civil, e alinhando-o aos padrões internacionais de direitos humanos.

50. Além disso, o Relator Especial deseja reconhecer iniciativas de múltiplos atores de apoio à devida diligência em direitos humanos no Brasil. Um exemplo é o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, firmado por integrantes da sociedade civil brasileira, organizações de trabalhadores, empresas de diversos setores, como agricultura, indústria têxtil e construção civil, e pela Organização Internacional do Trabalho, e lançado em 2005.¹⁴ Trata-se de um compromisso voluntário de promoção de condições dignas de trabalho ao longo das cadeias de suprimento. Os signatários do Pacto Nacional utilizam a "lista suja" para identificar empresas que recorrem à exploração do trabalho e instá-las a modificar sua conduta. Os compromissos assumidos no âmbito do Pacto incluem: romper relações comerciais com empresas que utilizam trabalho escravo; incorporar aos contratos cláusulas para prevenir más práticas; estabelecer mecanismos de rastreamento de produtos; e promover capacitação e sensibilização. Embora muitos interlocutores tenham mencionado que o Pacto levou a algumas melhorias e a maior conformidade empresarial, é crucial assegurar a participação significativa dos próprios trabalhadores e de um leque mais amplo e diverso de organizações de trabalhadores, em particular daquelas mais próximas dos trabalhadores afetados.

51. Há também iniciativas setoriais, como o pacto nacional da indústria do café, o Pacto Nacional pelo Trabalho Decente no Campo e um pacto regional da indústria vitivinícola. Essas iniciativas buscam promover o diálogo social entre empresas e outros atores com vistas à proteção dos direitos dos trabalhadores. Contudo, há margem para ampliar a adesão das empresas, e seria benéfico estabelecer mecanismos robustos de monitoramento da implementação desses pactos e de identificação das lacunas remanescentes.

52. Embora esses avanços sejam encorajadores, persistem desafios significativos. Por exemplo, a reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467), que alterou mais de 200 dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, tinha por objetivo fortalecer os direitos dos trabalhadores, reduzir a informalidade e ampliar o emprego formal. Contudo, muitos interlocutores relatam que esses objetivos não foram alcançados na prática. Em particular, a reforma teria enfraquecido a negociação coletiva ao ampliar o espaço para negociações individuais entre empregados e empregadores e ao tornar facultativa a contribuição sindical, afetando desproporcionalmente trabalhadores vulneráveis, especialmente nas áreas rurais, onde as inspeções do trabalho são infrequentes e o conhecimento dos trabalhadores sobre seus direitos tende a ser limitado. Além disso, apesar do sólido arcabouço normativo, não existe responsabilidade penal das pessoas jurídicas que exploram trabalhadores. Alguns interlocutores afirmaram que isso tem permitido que autores de formas contemporâneas de escravidão fiquem impunes.

53. Também foram levantadas preocupações sobre a Lei da Terceirização (Lei nº 13.429/2017), que permite a terceirização tanto das atividades-fim quanto das atividades-meio. Muitos interlocutores observaram que o regime atual tem, na prática, facilitado arranjos de terceirização em múltiplas camadas que obscurecem a responsabilidade empresarial e permitem transferir a responsabilidade por violações de direitos trabalhistas para as empresas terceirizadas, em particular por parte de grandes empresas. Também levou ao crescimento da prática conhecida como pejetização, pela qual o trabalhador é contratado como pessoa jurídica em vez de empregado formal, para evitar a aplicação dos direitos trabalhistas e o pagamento dos encargos trabalhistas. Atualmente, a licitude da pejetização vem sendo examinada na justiça comum, e não na Justiça do Trabalho. O Relator Especial entende que as questões trabalhistas, inclusive a pejetização, devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, dada a sua especialização.

¹⁴Ver https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@ilo-washington/documents/genericdocument/wcms_189835.pdf.

VI. Proteção das vítimas e prevenção das formas contemporâneas de escravidão

54. No Brasil, a proteção das vítimas de formas contemporâneas de escravidão é coordenada por meio do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, instituído pela Portaria nº 3.484/2021 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Fluxo reflete uma compreensão do "resgate" como processo abrangente, que vai além da retirada física das vítimas e abarca a restauração imediata dos direitos trabalhistas e humanos e a garantia de acesso à proteção social. Uma vez identificadas as vítimas, a inspeção do trabalho inicia procedimentos para assegurar o pagamento de salários e verbas rescisórias devidos, emite as guias de seguro-desemprego e encaminha as vítimas para apoio no acesso à documentação, à saúde e à regularização migratória, bem como aos prestadores de serviços públicos e privados adequados, inclusive serviços socioassistenciais e organizações da sociedade civil, de acordo com suas necessidades. Um exemplo da assistência prestada é o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, previsto na Lei nº 7.998, de 1990, com suas alterações, que assegura aos trabalhadores resgatados de condições análogas à de escravo o recebimento de três parcelas mensais de seguro-desemprego, cada uma equivalente ao salário mínimo nacional. O Relator Especial foi informado de que o Fluxo ampliou a coordenação entre as entidades competentes e aprimorou as operações de resgate e a reintegração das vítimas à sociedade de modo a preservar sua dignidade.

55. O Sistema Único de Assistência Social desempenha papel estruturante na assistência pós-resgate às vítimas de formas contemporâneas de escravidão, por meio da oferta coordenada de serviços, benefícios e programas. Os serviços socioassistenciais apoiam as famílias, a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a reinserção social, o acesso à documentação civil, a inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais, o acesso a programas de transferência de renda, a segurança alimentar, o acesso a acolhimento e o encaminhamento a outras políticas públicas. Os serviços socioassistenciais funcionam de forma contínua em todo o território brasileiro e contribuem para a identificação precoce de situações de vulnerabilidade relacionadas à exploração do trabalho.

56. A abordagem do Fluxo Nacional foi replicada em alguns estados e municípios do Brasil, como São Paulo, que adotou um protocolo municipal de atendimento a pessoas submetidas e vulneráveis ao trabalho escravo. O Relator Especial também se reuniu com autoridades dos Estados do Pará, do Maranhão e de Minas Gerais, que explicaram como o Fluxo funciona na prática nos níveis estadual e municipal. Alguns estados também instituíram fundos dedicados à proteção das vítimas de formas contemporâneas de escravidão. Além disso, o painel Radar SIT, mantido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, consolida os dados estatísticos gerados pelas inspeções do trabalho, inclusive o número de inspeções realizadas e de trabalhadores alcançados, resgatados e registrados, classificados por município e por atividade econômica, bem como dados sobre as guias de seguro-desemprego emitidas e os valores das verbas rescisórias, o que permite o acompanhamento anual das tendências desde 1995. A obtenção de informações precisas e relevantes nos níveis local e municipal é essencial para desenvolver e implementar ações mais eficazes contra as formas contemporâneas de escravidão.

57. Contudo, apesar desses arranjos robustos, foram reconhecidas deficiências em diversas áreas. Nem todos os estados e municípios adotaram ou operacionalizaram plenamente o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, o que resulta em níveis desiguais de assistência e proteção; o nível depende de onde as vítimas são identificadas e resgatadas. Os interlocutores destacaram ainda a persistente fragmentação na prestação de serviços e a coordenação insuficiente entre os atores, o que na prática pode levar vítimas e sobreviventes a serem encaminhados repetidamente entre serviços sem continuidade do atendimento e, em alguns casos, a se perderem completamente no sistema. Além disso, persistem lacunas na disponibilidade de serviços individualizados, sensíveis a gênero e idade e culturalmente adequados, inclusive quanto ao acesso adequado em múltiplos idiomas e ao apoio inclusivo a pessoas com deficiência. O financiamento insuficiente e instável dos prestadores de serviços restringe ainda mais a eficácia e a sustentabilidade dos esforços de proteção e reintegração de vítimas e sobreviventes.

58. Além disso, é necessária uma política pública robusta para garantir os meios de vida dos sobreviventes. Após o resgate, os sobreviventes muitas vezes não conseguem ter acesso a trabalho alternativo, em particular no setor formal. Nesse sentido, o Relator Especial sentiu-se encorajado ao tomar conhecimento de um projeto de múltiplos atores intitulado "Viva Pós Resgate", implementado no Estado da Bahia, no qual trabalhadores resgatados participam ativamente da reconstrução de suas vidas por meio da agricultura sustentável, sem necessidade de migrar ou de trabalhar em condições precárias. Ele incentiva outras regiões a implementar iniciativas semelhantes e frutíferas que ofereçam alternativas viáveis à exploração do trabalho.

59. No que se refere, de modo mais amplo, ao bem-estar social e à redução da pobreza, o programa de transferência de renda Bolsa Família garante um nível mínimo de renda às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mediante certas condicionalidades, como a matrícula das crianças na escola. Do mesmo modo, o Benefício de Prestação Continuada assegura benefícios a pessoas com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que não possam prover o próprio sustento nem tê-lo provido pela família. Embora sejam medidas bem-intencionadas, persiste a percepção equivocada de que o emprego formal leva à perda da elegibilidade, o que empurra muitas pessoas para o trabalho informal e precário. É, portanto, crucial que os governos comuniquem informações precisas com clareza e que seja realizada uma ampla campanha de conscientização.

60. As organizações da sociedade civil têm desempenhado papel crucial e contínuo na prevenção do trabalho escravo, especialmente em contextos nos quais o Estado deixou de implementar políticas consistentes ou estratégias de prevenção de longo prazo. Por meio de iniciativas direcionadas, essas organizações ajudam a reduzir a revitimização e a conter a disseminação de práticas exploratórias. Dois esforços de longa duração no Brasil são particularmente notáveis. O programa "Escravo, nem pensar!", criado pela Repórter Brasil, alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas em mais de 800 municípios desde 2004, por meio da capacitação de profissionais do setor público em áreas de alto risco. Uma campanha da Comissão Pastoral da Terra, lançada em 1997 com o lema "De olho aberto para não virar escravo", concentra-se na prevenção por meio da conscientização sobre os direitos dos trabalhadores, incentiva a denúncia de abusos e o apoio às pessoas resgatadas e reúne dados para defender políticas públicas mais fortes.

VII. Responsabilização e acesso à justiça e à reparação

61. Um desafio central refere-se à implementação ineficaz das leis e políticas existentes. O Ministério Público Federal é responsável por promover a ação penal contra os autores de formas contemporâneas de escravidão. Contudo, as taxas de denúncia e de condenação são baixas, o que leva a uma impunidade generalizada. Os interlocutores observaram que os processos judiciais são frequentemente longos e que, na prática, muitas condenações são anuladas em grau de recurso. Mesmo quando há condenação, as penas seriam brandas, e muitos autores recebem penas suspensas ou mínimas e multas. Além disso, dada a complexidade das cadeias de valor, há grandes lacunas na responsabilização dos autores da exploração do trabalho, pois apenas os diretamente envolvidos nessas práticas são processados.

62. Estatísticas oficiais da Corregedoria da Polícia Federal indicam que, no que se refere aos inquéritos policiais relativos ao crime de redução a condição análoga à de escravo (Código Penal, art. 149), as investigações realizadas entre 2024 e a data da redação deste relatório duraram, em média, mais de um ano. A Polícia Federal não dispõe de dados consolidados sobre a duração dos processos criminais relativos a esse crime.

63. Embora reconheça os esforços significativos empreendidos pelos auditores-fiscais do trabalho, há margem para fortalecer ainda mais as inspeções do trabalho, em particular em áreas remotas e rurais, como a região amazônica. Ali, a exploração laboral e sexual está frequentemente entrelaçada com crimes ambientais, apropriação ilegal de terras, corrupção, mineração legal e ilegal ou outras indústrias extrativas, desmatamento e pecuária extensiva. Muitos interlocutores destacaram que as inspeções nessas áreas enfrentam graves desafios logísticos, de segurança e operacionais, entre eles a presença limitada do Estado, o acesso

difícil, os riscos à segurança e a ausência de infraestrutura básica. Isso exige planejamento complexo, custoso e baseado em inteligência, além de estreita coordenação interinstitucional. Estabelecer a responsabilização é especialmente difícil na região amazônica, onde a identificação dos responsáveis por crimes e abusos de direitos humanos, inclusive formas contemporâneas de escravidão, permanece inadequada.

64. Embora o Relator Especial saude o recrutamento em curso, pelo Governo, de 900 novos auditores-fiscais do trabalho, nem todos eles atuam no enfrentamento das formas contemporâneas de escravidão. Portanto, é necessário investimento adicional e contínuo para dotar os serviços de inspeção de recursos adaptados às realidades locais, inclusive meios de transporte adequados (como lanchas e outras embarcações, helicópteros e aeronaves de pequeno porte) e ferramentas tecnológicas para inspeções orientadas por inteligência, inclusive coleta e análise digital de dados, sensoriamento remoto e monitoramento de ambientes on-line, para que as inspeções possam ser realizadas com segurança e eficácia.

65. A subnotificação por parte das vítimas de formas contemporâneas de escravidão continua a ser preocupação significativa; é preciso dar-lhe maior atenção para ampliar o acesso à justiça e à reparação. O Governo federal instituiu diversos canais de denúncia, entre eles ferramentas para denunciar formas contemporâneas de escravidão e trabalho infantil, como o Sistema Ipê Trabalho Escravo,¹⁵ o Sistema Ipê Trabalho Infantil¹⁶ e o Disque 100. O Sistema Ipê Trabalho Escravo é uma plataforma on-line destinada a receber, centralizar e processar denúncias relacionadas ao trabalho escravo, e permite que as denúncias sejam recebidas, triadas e avaliadas preliminarmente pela inspeção do trabalho. Isso possibilita a priorização de casos que envolvem riscos graves, violência ou atividades econômicas de curta duração. A plataforma está disponível em português, inglês, espanhol e francês. Somente em 2024, mais de 3.100 denúncias foram registradas no sistema.

66. Embora essas plataformas tenham contribuído para inspeções direcionadas, a identificação tempestiva das vítimas e a realização de operações de resgate continuam a enfrentar limitações. Entre os desafios persistentes estão o alcance insuficiente de trabalhadores em ambientes remotos, rurais ou fechados, o conhecimento limitado das potenciais vítimas sobre seus direitos humanos e trabalhistas e barreiras estruturais que desestimulam a denúncia por medo de retaliação ou falta de confiança nas autoridades. Por isso, diversos interlocutores destacaram a necessidade de mecanismos de denúncia acessíveis, adequados a crianças e sensíveis a gênero e cultura, em múltiplos idiomas. Aprimorar a análise de dados e assegurar que os mecanismos de denúncia estejam efetivamente vinculados a medidas tempestivas de proteção e acompanhamento continua a ser essencial para enfrentar a subnotificação e garantir a responsabilização pelos casos de formas contemporâneas de escravidão e violações de direitos humanos correlatas.

67. Outra preocupação identificada refere-se à falta de assistência jurídica gratuita às vítimas. A Defensoria Pública da União não atua de maneira uniforme em todo o território nacional, seja por limitação de recursos, seja porque a instituição atualmente prioriza os casos de trabalho escravo coordenados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. As operações de resgate conduzidas localmente em geral não contam com o apoio da Defensoria Pública da União. Em razão dessa lacuna, muitas vítimas e sobreviventes do trabalho escravo não conseguem ter acesso à justiça, pleitear indenização ou obter proteção contra a continuidade da exploração e do abuso.

68. No que se refere ao acesso à reparação, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar ações civis públicas para obter indenizações individuais ou coletivas. A regularização das condições de trabalho, inclusive o cumprimento das normas de saúde e segurança, o pagamento de salários e verbas rescisórias devidos e a formalização dos contratos de trabalho, também pode ser exigida por meio de termos de ajustamento de conduta.

69. Contudo, os interlocutores afirmaram que as indenizações fixadas pela Justiça do Trabalho são frequentemente baixas e desproporcionais à gravidade das violações de direitos humanos e trabalhistas sofridas pelas vítimas. Embora o Ministério Público do Trabalho tenha tradicionalmente desempenhado papel de liderança na celebração e no monitoramento de termos de ajustamento de conduta, a Portaria nº 18/2024 também confere ao Ministro do

¹⁵Ver <https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#/>.

¹⁶Ver <https://ipetrabalho infantil.trabalho.gov.br/#/>.

Trabalho e Emprego competência para celebrar o acordo específico, o que suscita preocupações quanto ao surgimento de um sistema de dois níveis e à possível interferência política. Somente a celebração de termo de ajustamento de conduta que atenda integralmente aos requisitos da Portaria nº 18/2024 permite que o nome do empregador seja transferido da "lista suja" para o cadastro de empregadores em processo de ajustamento de conduta mencionado acima. Os interlocutores manifestaram preocupação de que essas transferências possam afetar a transparência da "lista suja" e comprometer sua eficácia, em particular seu efeito dissuasório, além de enfraquecer a responsabilização. Além disso, o Relator Especial preocupa-se com o risco de interferência política no processo técnico de combate ao trabalho escravo. Isso poderia comprometer seriamente a eficácia da "lista suja" e do sistema de inspeção como um todo, o que representaria um grande retrocesso para a eliminação das formas contemporâneas de escravidão no Brasil.

VIII. Conclusões

70. O Brasil encontra-se em um momento crítico, em que o avanço rumo a condições de trabalho justas e favoráveis para todos exige enfrentar desigualdades estruturais profundamente enraizadas, moldadas pelos legados duradouros do tráfico transatlântico de escravizados e do colonialismo. A garantia da não discriminação no acesso ao trabalho decente deve ser acompanhada de políticas direcionadas que enfrentem as disparidades raciais, sociais, de gênero e regionais, em particular as que afetam pessoas afrodescendentes e populações indígenas e quilombolas. Nesse contexto, a demarcação efetiva das terras não é apenas uma questão de reconhecimento jurídico, mas também um passo fundamental para salvaguardar os direitos, os meios de vida e a integridade cultural das comunidades afetadas, com vistas a reduzir sua vulnerabilidade estrutural às formas contemporâneas de escravidão. Além disso, são necessárias ações decisivas para deter os crimes ambientais e outros crimes, especialmente na região amazônica, que continuam a comprometer tanto os direitos humanos quanto a sustentabilidade ecológica.

71. Há necessidade urgente de fortalecer a proteção das vítimas e sobreviventes do trabalho escravo, assegurando o acesso à justiça e a responsabilização dos autores, independentemente de sua posição socioeconômica ou política. Como prioridade, o Governo deve intensificar os esforços para identificar e resgatar vítimas em áreas remotas e em residências particulares. Para tanto, o aumento do financiamento, do quadro de pessoal e do apoio tecnológico aos auditores-fiscais do trabalho, especialmente nas regiões rurais remotas onde a exploração é mais comum, melhoraria significativamente a identificação das vítimas e a intervenção.

72. As empresas e as cadeias de suprimento devem ser responsabilizadas por meio de requisitos mais rigorosos de transparência e de obrigações de devida diligência, e deve-se assegurar que o trabalho forçado não esteja oculto nos setores agrícola, de mineração ou manufatureiro. A ampliação da "lista suja" também poderia ajudar a dissuadir as empresas de recorrer à exploração do trabalho. A coordenação entre as autoridades federais, estaduais e locais deve ser aprimorada para evitar atrasos burocráticos e assegurar uma fiscalização consistente entre as regiões.

73. Além disso, é necessário fortalecer o acesso das vítimas a serviços de apoio abrangentes e a reparações efetivas, investindo também em sua reintegração de longo prazo. Isso deve ser complementado pelo empoderamento dos sobreviventes por meio do acesso à educação, ao trabalho decente, à terra, à proteção social e à redução da pobreza em geral. Sua participação ativa e significativa na formulação e na implementação de políticas de proteção e reintegração é essencial.

74. Por fim, a proteção dos defensores de direitos humanos, inclusive dos ativistas contra a escravidão, é fundamental. Suas vozes desempenham papel vital na denúncia de abusos e na promoção da responsabilização e devem ser salvaguardadas por meio de proteções jurídicas robustas e de mecanismos de aplicação.

IX. Recomendações

A. Recomendações dirigidas ao Governo do Brasil

Compromissos internacionais e marcos jurídicos

75. O Relator Especial recomenda que o Governo ratifique os instrumentos de direitos humanos e trabalhistas pendentes, entre eles a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias e convenções centrais da OIT, como a Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito de Sindicalização, 1948 (nº 87), a Convenção sobre a Inspeção do Trabalho (Agricultura), 1969 (nº 129) e a Convenção sobre o Marco Promocional para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2006 (nº 187).

Adoção e alteração da legislação e das políticas nacionais em conformidade com os padrões internacionais

76. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Aprove o Projeto de Lei nº 572/2022 sobre empresas e direitos humanos, inclusive as disposições sobre devida diligência obrigatória em direitos humanos;
- (b) Finalize e adote o plano nacional de ação sobre empresas e direitos humanos;
- (c) Lance o terceiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo;
- (d) Revise os marcos jurídicos existentes, em particular por meio de:
 - (i) Avaliação da reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017);
 - (ii) Correção das lacunas de responsabilização da Lei da Terceirização (Lei nº 13.429/2017), inclusive no que se refere à pejotização;
- (e) Assegure o cumprimento das disposições constitucionais, inclusive quanto à expropriação de propriedades vinculadas a formas contemporâneas de escravidão (art. 243).

Empresas e direitos humanos

77. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Fortaleça a responsabilização por formas contemporâneas de escravidão, instituindo e aplicando a responsabilidade penal das pessoas jurídicas (inclusive multas) e assegurando a responsabilização ao longo de cadeias de valor inteiras, inclusive de empresas multinacionais;
- (b) Aprimore os instrumentos de transparência e dissuasão, em particular abstendo-se de interferência política na esfera técnica responsável pelas inspeções destinadas a identificar casos de formas contemporâneas de escravidão, de modo a não enfraquecer a "lista suja" e o combate ao trabalho escravo.

Inspeção e fiscalização do trabalho

78. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Amplie os recursos humanos, financeiros, técnicos, tecnológicos e de segurança na área de inspeção e fiscalização do trabalho;
- (b) Amplie os poderes de inspeção e o monitoramento proativo de setores de alto risco;
- (c) Intensifique as inspeções em áreas remotas e rurais, como a região amazônica, e em ambientes domésticos;
- (d) Assegure presença institucional em todo o país, instituindo e colocando em funcionamento comissões de combate ao trabalho escravo em todos os estados.

Proteção das vítimas e acesso à justiça

79. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Assegure que os canais de denúncia sejam acessíveis, sensíveis a gênero e idade e disponíveis em múltiplos idiomas, inclusive para trabalhadores migrantes e pessoas em áreas remotas e isoladas;
- (b) Assegure às vítimas e sobreviventes de formas contemporâneas de escravidão o acesso à assistência jurídica gratuita, sem discriminação;
- (c) Estabeleça vínculos com atores da sociedade civil experientes no apoio às vítimas e os engaje nos procedimentos e nos marcos de resposta do Estado;
- (d) Institua e implemente efetivamente mecanismos de reparação compulsória às vítimas;
- (e) Aprimore os serviços de apoio a vítimas e sobreviventes, adotando as seguintes medidas:
 - (i) Assegurar a implementação consistente do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo;
 - (ii) Aprimorar os mecanismos de encaminhamento e a integração dos sistemas de dados entre as autoridades;
 - (iii) Prestar assistência individualizada, levando em conta fatores como gênero, idade, deficiência, cultura e idioma;
 - (iv) Ampliar o financiamento de defensores públicos, da sociedade civil e das organizações de trabalhadores;
 - (v) Capacitar profissionais do serviço público, em particular nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública, para a identificação de casos de formas contemporâneas de escravidão e a prestação de assistência e encaminhamento adequados às vítimas.

Prevenção e medidas socioeconômicas

80. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Enfrente as causas profundas das formas contemporâneas de escravidão, adotando as seguintes medidas:
 - (i) Ampliar o investimento em redução da pobreza, desenvolvimento sustentável, acesso a serviços básicos e proteção social;
 - (ii) Promover o acesso a condições de trabalho justas e favoráveis, sem discriminação, no nível comunitário;
 - (iii) Assegurar que as políticas setoriais de educação, saúde, assistência social e segurança pública incluam medidas específicas de prevenção das formas contemporâneas de escravidão fundamentadas na proteção dos direitos humanos;
- (b) Incentive o emprego formal, esclarecendo as regras de elegibilidade aos benefícios sociais e realizando campanhas de conscientização para dissipar os desestímulos à formalização.

Exploração de crianças

81. O Relator Especial recomenda que o Governo:

- (a) Invista no acesso à educação gratuita e de qualidade e na redução da pobreza, em particular nas áreas rurais, a fim de prevenir o trabalho infantil, a exploração sexual e o casamento infantil;
- (b) Estabeleça mecanismos de denúncia adequados a crianças;

(c) Aprimore a capacitação dos profissionais da linha de frente nas áreas de trabalho infantil e de exploração criminal e sexual de crianças;

(d) Eleve a idade mínima para o casamento para 18 anos, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança;

(e) Assegure que os serviços de proteção à criança e os conselhos tutelares no nível municipal contem com pessoal e recursos adequados para enfrentar com maior eficácia a exploração de crianças;

(f) Estabeleça um sistema nacional, integrado e multissetorial para registrar casos e gerar dados sobre os diferentes tipos de violência contra crianças, inclusive casamento infantil, trabalho infantil e exploração sexual.

Pessoas afrodescendentes, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros grupos étnicos

82. O Relator Especial recomenda que o Governo:

(a) Enfrente os legados duradouros da escravidão e do colonialismo por meio de uma abordagem abrangente de justiça reparatória, inclusive com medidas reforçadas para eliminar a discriminação racial estrutural e reduzir as desigualdades socioeconômicas;

(b) Acelere a conclusão da demarcação das terras tradicionalmente habitadas por povos indígenas e comunidades quilombolas e, para esse fim, adote um cronograma específico;

(c) Institua um órgão nacional de memória e verdade indígena, a fim de assegurar que as vozes dos povos indígenas sejam ouvidas e que as injustiças históricas sejam enfrentadas;

(d) Assegure a participação plena, significativa e efetiva dos povos indígenas e das comunidades quilombolas em todos os processos decisórios que os afetem, inclusive no que se refere à obtenção do consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados, de acordo com os artigos 10, 11 (2), 19, 28 (1), 29 e 32 (2) da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas;

(e) Priorize a proteção das terras tradicionalmente ocupadas contra atividades extrativas e do agronegócio que comprometam os meios de vida, e apoie alternativas econômicas sustentáveis e culturalmente adequadas e o desenvolvimento de base comunitária em áreas rurais e marginalizadas;

(f) Assegure o acesso à educação, à saúde, à água, ao saneamento, à infraestrutura e ao trabalho decente nos territórios tradicionais, a fim de evitar que essas populações sejam empurradas para formas contemporâneas de escravidão;

(g) Amplie e fortaleça as ações afirmativas e outras medidas especiais para melhorar o acesso de pessoas afrodescendentes e povos indígenas à educação, ao trabalho decente, aos serviços essenciais e ao emprego público.

Trabalhadores migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados

83. O Relator Especial recomenda que o Governo:

(a) Assegure procedimentos de documentação acessíveis, céleres e de baixo custo para migrantes e refugiados e, quando necessário, dialogue com os países de origem a esse respeito;

(b) Garanta a migrantes e refugiados igualdade de acesso ao trabalho decente, à justiça, às proteções trabalhistas, à saúde, à educação, à moradia adequada e aos serviços sociais nos níveis federal, estadual e municipal, levando em conta as barreiras linguísticas e culturais;

(c) Institua programas sistemáticos de capacitação em direitos humanos e interculturalidade para servidores públicos, inclusive nos níveis estadual e municipal, e para agentes de segurança pública;

(d) Fortaleça a cooperação e a coordenação com organizações da sociedade civil, comunidades de migrantes e refugiados e organizações de trabalhadores que prestam apoio social e de documentação, reafirmando a responsabilidade primária do Estado pela proteção;

(e) Promova o diálogo estruturado e regular com as comunidades migrantes nos níveis estadual e municipal, inclusive por meio da criação de conselhos locais de migrantes ou de mecanismos consultivos nos municípios com populações migrantes expressivas;

(f) Realize uma pesquisa nacional sobre a situação de migrantes e refugiados em relação às formas contemporâneas de escravidão e intensifique a cooperação com os países de origem, a fim de suprir lacunas de dados e aprimorar as políticas de prevenção e proteção;

(g) Facilite o acesso de migrantes e refugiados ao mercado de trabalho formal, inclusive reduzindo as barreiras ao reconhecimento de qualificações estrangeiras e diminuindo os custos e a complexidade dos processos de revalidação de diplomas e credenciais;

(h) Fortaleça os mecanismos de proteção de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, inclusive quanto ao acesso à assistência jurídica, à informação nos idiomas pertinentes e a canais seguros e eficazes para denunciar exploração e abuso, independentemente da situação migratória.

Trabalhadoras e trabalhadores domésticos

84. O Relator Especial recomenda que o Governo:

(a) Assegure proteção jurídica plena e não discriminatória a todos os trabalhadores domésticos, inclusive às diaristas, estendendo-lhes os direitos trabalhistas e de proteção social fundamentais independentemente do número de dias trabalhados;

(b) Implemente efetivamente a Emenda Constitucional nº 72/2013 no que se refere à saúde e segurança no trabalho dos trabalhadores domésticos;

(c) Revise os critérios de elegibilidade e os valores do seguro-desemprego dos trabalhadores domésticos, de modo a assegurar igualdade de tratamento em relação aos trabalhadores de outros setores;

(d) Remova os obstáculos administrativos e procedimentais ao registro de sindicatos de trabalhadores domésticos;

(e) Fortaleça inspeções do trabalho proativas e eficazes em ambientes domésticos, inclusive em residências particulares, enfrentando as barreiras jurídicas e procedimentais que dificultam uma fiscalização tempestiva;

(f) Garanta proteção e apoio abrangentes, de longo prazo e individualizados às sobreviventes de servidão doméstica, inclusive o acesso à saúde física e mental, a serviços sociais, a moradia adequada, a aposentadoria, a indenização e a assistência financeira imediata após o resgate;

(g) Regule o uso de tecnologias modernas para o recrutamento de trabalhadores domésticos e de outros trabalhadores por plataformas e assegure proteção trabalhista aos trabalhadores domésticos contratados por aplicativos;

(h) Salvaguarde os direitos das vítimas de servidão doméstica, inclusive os de Sônia Maria de Jesus, priorize o resgate de Sônia Maria de Jesus sem mais demora e assegure-lhe a reunificação familiar e o acesso à reabilitação, a recursos efetivos e a reparações;

(i) Assegure a participação significativa das organizações de trabalhadores domésticos em todas as decisões que afetem esses trabalhadores, inclusive nos processos de formulação de políticas relativas ao trabalho doméstico, à inspeção do trabalho e às medidas de proteção.

Trabalho sexual

85. O Relator Especial recomenda que o Governo:

(a) Garanta igualdade de proteção trabalhista e de outros direitos por meio de regulamentação e de sua implementação efetiva;

(b) Enfrente a discriminação e a estigmatização persistentes vividas pelos profissionais do sexo, capacitando as autoridades públicas da linha de frente e promovendo a conscientização do público em geral.

Proteção ambiental

86. O Relator Especial recomenda que o Governo:

(a) Adote leis e políticas que tornem obrigatória a devida diligência ambiental e em direitos humanos pelas empresas;

(b) Assegure cooperação mais estreita entre os serviços de fiscalização ambiental e de inspeção do trabalho;

(c) Fortaleça a supervisão estatal e os mecanismos de responsabilização em áreas remotas, em particular na região amazônica, monitorando o uso de terras não regularizadas, prevenindo a grilagem de terras e prevenindo o desmatamento, a mineração e outras indústrias extrativas que afetam negativamente o meio ambiente e os direitos humanos da população local, e responsabilize as empresas e outros autores.

B. Recomendações dirigidas às empresas

87. O Relator Especial recomenda que as empresas:

(a) Protejam os direitos de todos os trabalhadores, sem discriminação;

(b) Implementem a devida diligência em direitos humanos e meio ambiente em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos;

(c) Estabeleçam mecanismos de reclamação eficazes e imparciais para tratar de violações de direitos trabalhistas e de outros impactos negativos sobre os direitos humanos;

(d) Paguem indenização adequada e outras formas de reparação às vítimas de formas contemporâneas de escravidão;

(e) Respeitem o trabalho da sociedade civil e das organizações de trabalhadores na promoção de prevenção e proteção mais eficazes e cooperem proativamente com elas;

(f) Recrutem proativamente trabalhadores de populações historicamente desfavorecidas, inclusive pessoas afrodescendentes, povos indígenas, comunidades quilombolas e migrantes;

(g) Abstenham-se de conduzir atividades empresariais em territórios tradicionalmente protegidos, utilizados e ocupados por povos indígenas e comunidades quilombolas, salvo se tiver sido obtido o consentimento livre, prévio e informado, de acordo com os padrões internacionais.